

Av. Las Condes 10.465 oficina 201
Teléfono: (562) 32525000
Las Condes – Chile
e-mail gmajluf@amvabogados.cl
www.mvmabogados.cl

ESTUDIO DE TITULOS

- A.- VENDEDOR: BOETSCH S.A.**
RUT N° : 88.127.800-6
- B.- INMUEBLE:**
Dirección: AVENIDA ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER N° 1170
Comuna: OSORNO
Nombre del Condominio: CONDOMINIO LOS ARRAYANES o CONDOMINIO
FUCHSLOCHER 1170
- C.- ESPECIALISTA: Victoria Vilches**
- D.- FECHA DEL INFORME: 23 de abril de 2026**
- E.- ABOGADO INFORMANTE: Evelyn Lisperguer Mosquea.-**

Nota: "El presente estudio de títulos es elaborado sólo para efectos internos del Banco para la constitución de la presente garantía"
--

I.-PROPIETARIO ACTUAL

1.- DE LA SINGULARIZACIÓN Y DOMINIO DEL INMUEBLE - INSCRIPCIÓN DE DOMINIO VIGENTE

BOETSCH S.A. es dueña del **Lote 1** resultante de la subdivisión del Lote A, ubicado en la ciudad, comuna y Provincia de Osorno, de una superficie de 12.345,48 metros cuadrados, se encuentra encerrado en el **polígono A1-B-C-D-E-F-G-H1-A5-A4-A3-A2-A1**, individualizado en el plano archivado bajo el N° 4.680 en el anexo del Registro de Propiedad del año 2021, cuyos deslindes especiales son los siguientes: **NORESTE**, en tramo E-F de 55 metros con otros propietarios, en tramo G-H1 de 117,49 metros con otros propietarios, y en tramo A2-A3 en 2,51 metros con Lote 2 de la misma subdivisión; **NOROESTE**, en tramo B-C de 91,89 metros con otros propietarios, en tramo D-E de 7,96 metros con calle Quintay, en tramo F-G en 100 metros con otros propietarios; **SURESTE**, en tramo A1.A2 de 33,75 metros con Lote 2 de la misma subdivisión, en tramo A3-A4 de 74,21 metros con

Lote 2 de la misma subdivisión, y en tramo A5-H1 en 96,99 metros con Lote 2 de la misma subdivisión, y **SUROESTE**, en tramo A1-B de 18,27 metros con Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher, en tramo C-D de 112 metros con otros propietarios, en tramo A-4-A5 de 11,33 metros con Lote 2 de la misma subdivisión.

2.- MODO DE ADQUIRIR:

2.a.- Por compraventa:

Adquirió esta propiedad por tradición que le hizo **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC DIECINUEVE SpA**, sirviendo de título traslativo del dominio la **compraventa** otorgada por escritura pública de fecha **14 de septiembre de 2023** en la Notaría de **Santiago** de don **Domingo Hernán Cuadra Gazmuri, Rep, 11144**, título que se encuentra inscrito a fs. **4336 N° 7011** en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno** del año **2023**.

3. - ANTECEDENTES TÍTULO ACTUAL

3.1. Precio

3.1.a.- Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **56.500 U.F.** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

3.2.- CAPACIDAD DE LAS PARTES EN EL TÍTULO VIGENTE

3.2.a.- Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Sebastián Boetsch Álamos y por don Rodrigo Boetsch Álamos según personería que consta en la escritura pública de fecha 06 de septiembre de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andres Rieutord Alvarado, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

3.2.b- Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Hernán Andrés Ramírez Belmar y por don Luis Rodrigo Santa María Martínez, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 28 de agosto de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

4.- VIGENCIA

Se acreditó la vigencia del dominio al día **16 de marzo de 2026**.

II.- PROPIETARIOS ANTERIORES

II.a.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC DIECINUEVE SpA es dueña del **Lote Uno** resultante de la subdivisión del Lote A según consta de escritura pública de fecha **23 de junio de 2021** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 3611**, inscrita a fojas **4554 N° 3890** del año **2021** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio: No aplica.

Capacidad de las partes

- La sociedad compareció debidamente representada por BGI Desarrollos Inmobiliarios SpA y esta a su vez por don Hernan Andres Ramirez Belmar y por don Ignacio Schönher Rivas según personería que consta en la escritura pública de fecha 26 de marzo de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.b.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC DIECINUEVE SpA adquirió el Lote A formado de la fusión del **LOTE AB Tres y el LOTE 8B-A-Dos** según consta de escritura pública de fusión de fecha **23 de junio de 2021** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 3611**, inscrita a fojas **4552 N° 3889** del año **2021** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio: No aplica.

Capacidad de las partes

- La sociedad compareció debidamente representada por BGI Desarrollos Inmobiliarios SpA y esta a su vez por don Hernan Andres Ramirez Belmar y por don Ignacio Schönher Rivas según personería que consta en la escritura pública de fecha 26 de marzo de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.c.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC DIECINUEVE SpA adquirió el **LOTE AB Tres** por compra a don **RICARDO ALBERTO PIWONKA FUCHSLOCHER**, a don **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER**, a doña **NORMA ELIANA PIWONKA FUCHSLOCHER**, a don **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER** y a doña **ADIANA INES PIWONKA FUCHSLOCHER** según consta de escritura pública de fecha **23 de noviembre de 2020** otorgada en la notaría de **Osorno** de don **Roberto Maximiliano Winter Perez, Rep. 4541**, inscrita a fojas **950 N° 792** del año **2021** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio

a) Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **39.340 U.F.** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Christian Leonardo Fariña Mellafe según personería que consta en la escritura pública de fecha 16 de noviembre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- **RICARDO ALBERTO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes.
- **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado no indicando régimen patrimonial.
- **NORMA ELIANA PIWONKA FUCHSLOCHER:** Declaró en la escritura tener a esa fecha el estado civil de soltero.-
- **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes.
- **ADIANA INES PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes. Compareció representada por don **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER** según consta de escritura publica de fecha 19 de noviembre de 2020 otorgada en la Notaria de Viña del Mar de doña Cecilia Galvez Pino, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.c1.- Doña **NORMA ELIANA PIWONKA FUCHSLOCHER**, don **RICARDO ALBERTO PIWONKA FUCHSLOCHER**, don **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER**, don **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER** y doña **ADIANA INES PIWONKA FUCHSLOCHER** adquirieron el **LOTE AB TRES** según consta de escritura pública de requerimiento de fecha **07 de agosto de 2019** otorgada en la notaría de **Osorno** de don **Harry Winter Aguilera, Rep. 3135**, inscrita a fojas **4536 vta. N° 3952** del año **2019** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Capacidad de las partes

- **NORMA ELIANA PIWONKA FUCHSLOCHER:** Declaró en la escritura tener a esa fecha el estado civil de soltera.-
- **RICARDO ALBERTO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes.
- **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado no indicando régimen patrimonial.

- **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes.
- **ADRIANA INES PIWONKA FUCHSLOCHER:** Acreditó ser casada y separada totalmente de bienes.- Compareció representada por don **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER** según da cuenta la escritura publica de fecha **22 de abril de 2019** otorgada en la Notaria de **Viña del Mar** de don **Luis Fischer Yavar**.

*** Se deja constancia que don **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER** era dueño de un retazo de terreno de 1,55 hectáreas de superficie individualizado como Lote A en el plano de subdivisión archivado bajo el N° C-15 e inscrito a fojas **411 vta. N° 560** del año **1982** del Registro de Propiedad del Conservador de **Osorno** y doña **MELITA ANITA FUCHSLOCHER HOTT** era dueña de un terreno ubicado en el lugar de Chuyaca individualizado como Lote B inscrito a fojas **770 vta. N° 785** del año **1997** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno** el que posteriormente fue adquirido por sucesión por causa de muerte e inscrito a fojas **1481** Número **1309** del año **2019** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Los inmuebles referidos como **Lote A y Lote B** en el plano aprobado por Resolución N° **39-2008** de fecha **21 de noviembre de 2008**, plano y resolución archivados bajo el N° **816 y 817** respectivamente, ambos del año **2009**.

Los Lote indicados fueron subdivididos respectivamente, el Lote A da origen a 3 Lotes (Lote A UNO (enajenado), Lote A DOS (enajenado) y **Lote A TRES de una superficie de 3.000 metros cuadrados** que producto de la subdivisión y fusión pasó a formar el LOTE AB TRES inscrito erróneamente en su oportunidad en relación a su superficie y deslindes a nombre de la comunidad ya individualizada).

A su vez el Lote B da origen a 3 lotes (**Lote B UNO** de una superficie de 12.730 metros cuadrados que pasó a formar, conjuntamente con el Lote A TRES de 3.000 metros cuadrados el LOTE AB TRES pero cuya individualización no reflejaba superficie y deslindes de acuerdo a subdivisión, LOTE B DOS (enajenado) y LOTE B TRES (enajenado)

Producto de la subdivisión y fusión de los inmuebles de don don **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER** y de doña **MELITA ANITA FUCHSLOCHER HOTT** se formaron los siguientes lotes: **LOTE AB UNO** (enajenado), **LOTE AB DOS** (enajenado) y **LOTE AB TRES** inscrito como LOTE B a nombre de la comunidad ya individualizada.

II.c2.- En caso de sucesión por causa de muerte: Judicial.

Don **RICARDO ALBERTO PIWONKA FUCHSLOCHER**, don **CARLOS REINALDO PIWONKA FUCHSLOCHER**, don **LUIS MARCELO PIWONKA FUCHSLOCHER**, doña **ADIANA INES PIWONKA FUCHSLOCHER** y doña **NORMA ELIANA PIWONKA FUCHSLOCHER**, adquirieron sus derechos en el **Lote B** mediante sucesión por causa de muerte en la herencia testada quedada al fallecimiento de doña **MELITA ANITA FUCHSLOCHER HOTT**, según auto de posesión efectiva inscrito a fojas **1476 vta. Número 1307** en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno** del año

2019. La inscripción especial de herencia rola inscrita a fojas **1481** Número **1309**, en el Registro de Propiedad del mismo año y Conservador.

Al margen de esta inscripción se dejó constancia de lo siguiente: Por Resolución del 1° Juzgado de Letras de Osorno de fecha **09 de marzo de 2019** se **acreditó el pago** del impuesto de herencia respectiva.

El inventario de los bienes del causante se protocolizó con fecha **13 de julio de 2018** en la Notaría de **Osorno** de don **Harry Winter Aguilera** y en él figura la propiedad de que se trata.

El testamento fue otorgado por instrumento de fecha **15 de marzo de 2017** protocolizado con fecha **25 de octubre de 2017** bajo el **Rep. 5495**, en la notaría de **Osorno** de don **Harry Winter Aguilera** y se inscribió a fojas **1478** Número **1308** en el Registro de Propiedad del año **2019** del Conservador de Bienes Raíces nombrado.

Capacidad: Adquirieron en su calidad de herederos del causante a título gratuito en virtud del modo de adquirir por sucesión por causa de muerte.

II.c3.- Doña **MELITA ANITA FUCHSLOCHER HOTT** adquirió por transacción celebrada con don **EDUARDO LEONARDO NAEGEL** según consta de escritura pública de fecha **16 de diciembre de 1996** otorgada en la Notaría **Villalobos** de **Osorno**, inscrita a fojas **770 vta. N° 785** del año **1997** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio: No aplica.

Capacidad de las partes

a) Compradora

- Declaró ser casada.-

b) Vendedora

- Acreditó ser casado y separado totalmente de bienes.

II.d.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IC DIECINUEVE SpA adquirió el Lote **OCHO B-A Dos** ubicado en Quintay N° 90 por compra a **INMOBILIARIA SUR DIECISEIS SpA** según consta de escritura pública de fecha **05 de marzo de 2021** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar**, **Rep. 1330**, inscrita a fojas **1883 N° 1593** del año **2021** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio

b) A plazo: El precio de la compraventa fue la suma de **16.540,65 U.F.**, pagados en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de celebración de la escritura de compraventa.

- Se acreditó el pago del saldo de precio mediante escritura pública de fecha **26 de octubre de 2021**, otorgada en la Notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar**

mediante la cual la parte vendedora don **INMOBILIARIA SUR DIECISEIS SpA** declaró íntegramente pagado el precio de la compraventa.

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por BGI Desarrollos Inmobiliarios SpA y esta a su vez por don Ignacio Schönherr Rivas y por don Hernan Ramirez Belmar según personería que consta en la escritura pública de fecha 26 de marzo de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, Rep. 1849, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Ignacio Schönherr Rivas y por don Hernan Ramirez Belmar, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 05 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, Rep. 3974, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.d1.- INMOBILIARIA SUR DIECISEIS SpA adquirió por fusión según consta de escritura pública de fecha **24 de abril de 2018** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 2879, complementada** mediante **16 de mayo de 2018** otorgada en la Notaria de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 3464**, inscrita a fojas **2537 vta. N° 2182** del año **2018** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio: No aplica.

Capacidad de las partes

- La sociedad compareció debidamente representada por don Ignacio Schönherr y por don Cristian Boetsch Alamos según personería que consta en la escritura pública de fecha 05 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.d2.- INMOBILIARIA SUR DIECISEIS SpA adquirió fusión según consta de escritura pública de fecha **24 de abril de 2018** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 2879, complementada** mediante **16 de mayo de 2018** otorgada en la Notaria de **Santiago** de don **Alberto Mozo Aguilar, Rep. 3464**, inscrita a fojas **2535 N° 2180** del año **2018** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio: No aplica.

Capacidad de las partes

- La sociedad compareció debidamente representada por don Ignacio Schönherr y por don Cristian Boetsch Alamos según personería que consta en la escritura pública de fecha 05 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.d3.- INMOBILIARIA SUR DIECISEIS SpA adquirió por compra a **AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA** según consta de escritura pública de fecha **11 de diciembre de 2017** otorgada en la notaría de **Santiago** de doña **Maria Soledad Santos Muñoz, Rep. 18985**, inscrita a fojas **1016 N° 843** del año **2018** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio

a) Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **9.900 U.F.** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Cristian Boetsch Alamos según personería que consta en la escritura pública de fecha 05 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Eduardo Jose Moyano Luco, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.d3.a.- AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A. luego **AUTOMOTORA GILDEMEISTER SpA** adquirió por compra a **AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.** según consta de escritura pública de fecha **30 de noviembre de 2004** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Patricio Zaldivar Mackenna**, inscrita a fojas **6410 vta. N° 5394** del año **2004** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Santiago**.

Precio

a) Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **\$ 237.390.313.-** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Eduardo Jose Moyano Luco según personería que consta en la escritura pública de fecha 09 de noviembre de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Aharan Toledo, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Guillermo Nun Melnick y por don Guillermo Ceardi Harrington, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 13 de octubre de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldivar Mackenna, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.e.- INMOBILIARIA SUR DIECISEIS Spa adquirió por compra a **AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA** según consta de escritura pública de fecha **11 de diciembre de 2017** otorgada en la notaría de Santiago de doña **Maria Soledad Santos Muñoz, Rep. 18985**, inscrita a fojas **1014 vta. N° 842** del año **2018** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio

a) Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **17.100 U.F.** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Cristian Boetsch Alamos según personería que consta en la escritura pública de fecha 05 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Eduardo Jose Moyano Luco, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.e1.- AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. luego **AUTOMOTORA GILDEMEISTER SpA** adquirió por compra a **COMERCIAL CLIMENT LIMITADA** según consta de escritura pública de fecha **04 de diciembre de 2006** otorgada en la notaría de **Santiago** de don **Pedro Sada Azar**, inscrita a fojas **102 N° 101** del año **2007** del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

Precio

a) Al contado: El precio de la compraventa fue la suma de **\$ 340.000.000.-** pagados de contado y en dinero efectivo.- El vendedor declaró recibir a su entera conformidad la totalidad del precio de la compraventa, dándolo por íntegramente pagado.-

Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato de compraventa.-

Capacidad de las partes

a) Compradora

- La sociedad compareció debidamente representada por don Eduardo Jose Moyano Luco según personería que consta en la escritura pública de fecha 24 de junio de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharan Toledo, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

b) Vendedora

- La sociedad vendedora compareció debidamente representada por don Vicente Climent Esteban, con facultades suficientes para vender, según personería que consta en la escritura pública de fecha 03 de enero de 1980, otorgada en la Notaría de Osorno de don Gonzalo Alejandro Martin Iglesias, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.-

II.b.- Estos títulos, y demás anteriores, no se estudian en mayor detalle por: Tener más de 10 años de posesión inscrita a esta fecha.

III.- GRAVÁMENES Y PROHIBICIONES

PERIODO: 50 años

FECHA: 18 de marzo de 2026.

Hipoteca: a fojas **1560 vta. N° 1641** del año **2023** a favor de **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**

Servidumbre: a fojas **2474 vta. N° 1703** del año **2017**

Reglamento: a fojas **1838 vta. N° 2150** del año **2025**

Arrendamiento: a fs. **2473 N° 1702** del año **2017**, **Acreedor: Entel PCS Telecomunicaciones S.A.**

Prohibición: a fs. **1447 vta. N° 2050** del año **2023**, de gravar y enajenar sin consentimiento del **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**.

IV.- ANTECEDENTES DE LAS CONSTRUCCIONES Y/O SUBDIVISIONES

Ley Copropiedad:

Sobre el inmueble singularizado precedentemente la sociedad **BOETSCH S.A.**, proyectó la construcción de un edificio denominado **“CONDOMINIO LOS ARRAYANES”** comercialmente denominado **“CONDOMINIO FUCHSLOCHER MIL CIENTO SETENTA”** acogido al Decreto con Fuerza de Ley Número Dos de Mil Novecientos Cincuenta y Nueve, según contrato de construcción a Suma Alzada de fecha **16 de octubre de 2023**, y cuya edificación se encuentra autorizada por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de **Osorno** según Permiso de Edificación N° **163**, de fecha **09 de julio de 2021**. La reducción

a escritura pública de dicho permiso se practicó con fecha **22 de octubre de 2025**, en la Notaría de **Osorno**, de don **Abdallah Fernandez Atuez**. Dicho permiso se encuentra modificado mediante Resolución de Modificación N° **07** de fecha **10 de enero de 2025** y reducida a escritura pública de fecha **27 de agosto de 2025** otorgada en la Notaría de **Osorno** de don **Addallah Fernandez Atuez**.

La recepción final **TOTAL** fue aprobada según certificado N° **235**, de fecha **26 diciembre de 2025**, otorgada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de **Osorno**.

Mediante Certificado N° **11** de fecha **02 de diciembre de 2025** de la Dirección de Obras ya mencionada se acogió el Edificio a la Ley 19537 hoy N° 21442 de Copropiedad Inmobiliaria.

Los planos correspondientes a la Ley 19537 se inscribieron bajo los Números **558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 y 566** con fecha **12 de marzo de 2026** en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno**.

El Reglamento de Copropiedad se otorgó por escritura pública de fecha **04 de septiembre de 2025** en la notaría de **Santiago** de doña **Maria Soledad Lascar Merino** y se inscribió en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de **Osorno** a fs. **1838 vta. N° 2150** año **2025**.

El certificado de Número fue otorgado por la Municipalidad de **Osorno** con fecha **26 de febrero de 2025 (N°25)**.

Consta en Certificado **N° 80** de fecha **06 de junio de 2025** que los **240 departamentos** tienen la calidad de **vivienda social**.

V.- IMPUESTO TERRITORIAL

Conforme se acredita con el certificado de deudas emitido con fecha **26 de febrero de 2026** por la Tesorería General de la República, Rol N° **2234-179** a nombre de **BOETSCH S.A.** **no registra deuda** por concepto de impuesto territorial.

La **asignación de roles** conta de certificado N° **995980** de fecha de emisión **17 de julio de 2025**.

VI.- EXPROPIACIÓN Y AFECTACIÓN A UTILIDAD PUBLICA

Mediante Informe N° **3407154** emitido por el SERVIU con fecha **25 de febrero de 2026** se acredita que la propiedad **no está afecta** a expropiación.

Mediante Certificado N° **I-10280** emitido por la DOM de **Osorno** con fecha **25 de febrero de 2026** se acredita que la propiedad **no está afecta** a expropiación.

VII.- SOCIEDAD

No se estudian en mayor detalle por encontrarse ya estudiada para otros proyectos.

Se acreditó su vigencia al día 02 de enero de 2026.-

El uso de la administración y razón social corresponde a don **CRISTIAN BOETSCH FERNANDEZ**, a don **SEBASTINA BOETSCH ALAMOS**, a don **RODRIGO BOETSCH ALAMOS** y a don **GONZALO BOETSCH ALAMOS**, los que actuando individual y separadamente podrán representar a la sociedad con las más amplias facultades, entre las que se encuentran vender bienes raíces, cobrar y percibir el precio, conferir mandatos, otorgar finiquitos y cancelaciones.- Lo anterior consta en escritura pública de fecha **24 de abril de 2024** otorgada en la Notaría de **Santiago** de don **Rodrigo Andrés Farias Picon**, Rep. 4538 y cuya vigencia se acredita al 09 de junio de 2025.

LIMITACION: Los apoderados indicados podrán actuar individualmente respecto de operación cuyo monto no supere las 15.000 U.F., respecto de operación individuales cuyo monto supere las 15.000 UF deberán actuar conjuntamente 2 cualquiera de ellos.

Acuerdo para Enajenar en caso de sociedades Anónimas: El acta que da cuenta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con presencia del Notario doña Maria Soledad Lascar Merino, en que consta la autorización para vender y enajenar el inmueble en estudio, de conformidad a lo prescrito en el artículo 67 N° 9 de La Ley de sociedades anónimas, se redujo a escritura pública de fecha 26 de enero de 2026 otorgada en la notaría de Santiago de doña Maria Soledad Lascar Merino.

VIII.- OBSERVACIONES

- 1.- Hipoteca y Prohibiciones en favor del **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**.
- 2.- Recepción final **TOTAL N° 235** de fecha **26 diciembre de 2025**.
- 3.- Proyecto **DFL N° 2**
- 4.- Consta en Certificado **N° 80** de fecha **06 de junio de 2025** que los **240 departamentos** tienen la calidad de **vivienda social**

IX.- CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes acompañados, los títulos se encuentran ajustados a derecho.-



**Evelyn Lisperguer M.-
Abogado**